HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE

230a-bedrijfsruimte (overige bedrijfsruimte)

TUSSEN:

Verhuurder:

Stichting Carnavalshal NoordProost
Gevestigd te Almelo
KvK-nummer: [in te vullen]
Vertegenwoordigd door haar bestuur

Hierna te noemen: "Verhuurder"

EN:

Huurder:

Carnavalsvereniging NoordProost
Gevestigd te Almelo
KvK-nummer: 66971152
Vertegenwoordigd door haar bestuur

Hierna te noemen: "Huurder"

Gezamenlijk ook wel te noemen: "Partijen"

ARTIKEL 1 – HET GEHUURDE

1.1 Omschrijving

1. Verhuurder verhuurt aan Huurder en Huurder huurt van Verhuurder de bedrijfsruimte (hal) gelegen aan:

   Adres: [volledig adres carnavalshal]
   Postcode en plaats: [postcode] Harbrinkhoek
   Kadastraal bekend: Gemeente [naam], sectie [X], nummer [XXXX]

2. Het gehuurde omvat de volledige hal inclusief:
   - Alle vaste voorzieningen, installaties en aansluitingen;
   - Sanitaire voorzieningen (toiletten, wasbakken);
   - Keukenvoorzieningen (indien aanwezig);

CONCEPT

- Technische ruimtes (stookruimte, meterkast, berging);
- Buitenterrein en parkeerplaatsen behorend bij het perceel;
- Alle tot het gehuurde behorende onroerende aanhorigheden.

1.2 Bestemming

1. Het gehuurde is bestemd voor gebruik als carnavalshal en verenigingsaccommodatie door Huurder.
2. Het gehuurde mag worden gebruikt voor:
    - Het organiseren van carnavalsactiviteiten en -evenementen;
    - Vergaderingen, repetities en bijeenkomsten van de vereniging;
    - Opslag van carnavalsmateriaal en inventaris;
    - Het organiseren van feesten, partijen en andere verenigingsactiviteiten;
    - Andere activiteiten die passen bij het doel van de vereniging.
3. Gebruik voor andere doeleinden dan hierboven vermeld is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.

1.3 Staat van het gehuurde

1. Het gehuurde wordt verhuurd in de staat waarin het zich bevindt op de ingangsdatum van deze huurovereenkomst.
2. Partijen stellen gezamenlijk binnen 14 dagen na aanvang van de huur een **opleverings rapport** op, waarin de staat van het gehuurde wordt vastgelegd door middel van:
    - Schriftelijke beschrijving van de staat van onderhoud;
    - Fotodocumentatie van alle ruimtes en voorzieningen;
    - Inventarislijst van aanwezige installaties en voorzieningen;
    - Eventuele gebreken of tekortkomingen.
3. Het opleveringsrapport wordt door beide partijen ondertekend en geldt als referentie voor de staat van het gehuurde bij aanvang.

ARTIKEL 2 – DUUR VAN DE HUUROVEREENKOMST

2.1 Ingangsdatum en duur

1. Deze huurovereenkomst gaat in op 1 oktober, 2026 (de ingangsdatum).
2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor **onbepaalde tijd**.
3. Deze huurovereenkomst betreft een **230a-bedrijfsruimte** zoals bedoeld in artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek. Er is geen sprake van een 290-bedrijfsruimte (middenstandsbedrijfsruimte) zoals bedoeld in artikel 7:290 BW[1].

CONCEPT

2.2 Opzegging

1. Beide partijen kunnen deze huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van **twaalf (12) maanden**.
2. Opzegging dient te geschieden bij **aangetekende brief** of **deurwaardersexploot**.
3. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging is ontvangen.
4. Bij opzegging door Huurder eindigt de huurovereenkomst op de laatste dag van de maand waarin de opzegtermijn verstrijkt.
5. Bij opzegging door Verhuurder kan Huurder op grond van artikel 7:230a lid 2 BW een verzoek indienen bij de kantonrechter om ontruiming van het gehuurde te verbieden voor een periode van maximaal **één jaar** na afloop van de opzegtermijn, indien ontruiming van zeer ernstige nadelige gevolgen voor Huurder zou zijn.

2.3 Tussentijdse beëindiging

1. Tussentijdse beëindiging van deze huurovereenkomst is alleen mogelijk:
    - Met wederzijdse schriftelijke instemming van beide partijen;
    - Bij toepassing van artikel 14 (wanprestatie en ontbinding);
    - Bij ontbinding van Huurder of Verhuurder;
    - Bij verkoop van het gehuurde na besluit van de algemene vergadering van Verhuurder.

ARTIKEL 3 – HUURPRIJS EN BETALING

3.1 Huurprijs

1. Huurder is aan Verhuurder een **jaarlijkse huurprijs** verschuldigd van **€ 6.000,-** (zesduizend euro), zijnde de totale couponrente over alle obligaties die niet in eigendom zijn van Huurder.
2. De huurprijs is inclusief BTW. ~~Indien en voor zover BTW verschuldigd is, wordt deze aan de huurprijs toegevoegd.~~
3. De huurprijs wordt gefactureerd door Verhuurder vóór **1 maart** van elk jaar.
4. Huurder dient de gefactureerde huurprijs te voldoen binnen **30 dagen** na factuurdatum.

3.2 Betaling

1. Betaling dient te geschieden door overmaking op bankrekeningnummer [IBAN] ten name van Stichting Carnavalshal NoordProost, onder vermelding van het factuurnummer.
2. Bij niet-tijdige betaling is Huurder van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

CONCEPT

3. Bij niet-tijdige betaling is Huurder de **wettelijke handelsrente** verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot de dag van algehele voldoening.
4. Bij niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Huurder.

3.3 Aanpassing huurprijs bij aflossing obligaties

1. De jaarlijkse huurprijs wordt automatisch aangepast wanneer Huurder obligaties aflost conform artikel 6 van de statuten van Verhuurder en artikel 8 van het obligatiereglement.
2. De huurprijs wordt verminderd met **€ 40,-** per afgeloste obligatie die in eigendom komt van Huurder.
3. De aangepaste huurprijs geldt vanaf het **boekjaar volgend op de aflossing**.
4. Voorbeeld: Als Huurder in jaar X tijdens de loting 10 obligaties aflost, dan wordt de huurprijs in jaar X+1 verlaagd met 10 × € 40,- = € 400,-, van € 6.000,- naar € 5.600,-.
5. Verhuurder vermeldt op de factuur het aantal nog uitstaande obligaties en de berekening van de huurprijs.

3.4 Geen reguliere huurindexering

1. Er vindt **geen jaarlijkse huurindexering** plaats op basis van de consumentenprijsindex (CPI) of enig ander indexcijfer.
2. De huurprijs blijft vast op € 6.000,- (of het aangepaste bedrag na aflossing van obligaties conform artikel 3.3), tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3. Wijziging van de huurprijs anders dan door aflossing van obligaties is alleen mogelijk met wederzijdse schriftelijke instemming.

ARTIKEL 4 – KOSTEN EN LASTEN

4.1 Voor rekening van Huurder

1. Huurder draagt **alle kosten en lasten** die samenhangen met het gebruik en de exploitatie van het gehuurde, waaronder maar niet beperkt tot:
   - **Gas, water en elektriciteit:** Huurder sluit eigen contracten af met nutsbedrijven en draagt alle energiekosten;
   - **Onroerende zaakbelastingen (OZB):** Huurder vergoedt de OZB aan Verhuurder binnen 30 dagen na facturering door Verhuurder;
   - **Waterschapslasten:** Huurder vergoedt deze aan Verhuurder binnen 30 dagen na facturering;
   - **Opstalverzekering:** Huurder draagt de premie voor brandverzekering en opstalverzekering (zie artikel 9);
   - **Aansprakelijkheidsverzekering (WA):** Huurder sluit een WA-verzekering af voor activiteiten in het gehuurde;

CONCEPT

- **Klein onderhoud:** Alle kosten van klein onderhoud zoals bedoeld in artikel 5.2;
- **Reparaties:** Alle kosten van reparaties behoudens uitzonderingen in artikel 5.3;
- **Groot onderhoud:** Alle kosten van groot onderhoud zoals bedoeld in artikel 5.4;
- **Afvalverwerking:** Kosten voor afvalverwijdering en -verwerking;
- **Schoonmaak:** Kosten voor schoonmaak van het gehuurde;
- **Tuinonderhoud:** Onderhoud van buitenterrein en groenvoorzieningen;
- **Overige exploitatiekosten:** Alle overige kosten verbonden aan het gebruik van het gehuurde.

2. Verhuurder factureert de OZB, waterschapslasten en verzekeringspremies jaarlijks bij Huurder na ontvangst van de aanslagen.
3. Huurder toont Verhuurder op eerste verzoek aan dat alle verplichte verzekeringen zijn afgesloten en de premies zijn betaald.

4.2 Voor rekening van Verhuurder

1. Verhuurder draagt **geen kosten** met betrekking tot het gehuurde, behoudens:
    - Uitbetaling van de couponrente aan obligatiehouders na ontvangst van de huurprijs;
    - Aflossing van obligaties na loting conform de statuten en het obligatiereglement;
    - Administratieve kosten van de Stichting (het voeren van administratie, vergaderingen bestuur).
2. Alle overige kosten komen voor rekening van Huurder zoals bepaald in artikel 4.1.

4.3 Gemeentelijke heffingen en belastingen

1. Huurder draagt alle gemeentelijke heffingen en belastingen die betrekking hebben op het gebruik van het gehuurde, waaronder:
    - Onroerende zaakbelastingen (gebruikersbelasting);
    - Rioolrechten;
    - Afvalstoffenheffing;
    - Overige gemeentelijke gebruikersheffingen.
2. Indien deze heffingen door de gemeente worden opgelegd aan Verhuurder, factureert Verhuurder deze door aan Huurder, die deze binnen 30 dagen dient te voldoen.

ARTIKEL 5 – ONDERHOUD EN REPARATIES

5.1 Algemeen onderhoudsprincipe

CONCEPT

1. Huurder draagt zorg voor **alle onderhoud** aan het gehuurde, zowel van binnen als van buiten, inclusief alle installaties, voorzieningen en het buitenterrein.
2. Huurder houdt het gehuurde in goede staat van onderhoud en verhelpt alle gebreken en reparaties die zich voordoen, ongeacht de oorzaak.
3. Verhuurder heeft **geen onderhoudsverplichtingen**, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze overeenkomst.

5.2 Klein onderhoud

1. Klein onderhoud is volledig voor rekening en risico van Huurder.
2. Onder klein onderhoud wordt verstaan: al het onderhoud dat met een relatief geringe financiële inspanning gepaard gaat en dat regelmatig terugkeert, zoals:
    - Schilderwerk (binnen en buiten);
    - Het vervangen van gebroken ruiten;
    - Reparatie van slot- en sluitwerk (deuren, ramen, hangsloten);
    - Onderhoud van sanitair (kranen, leidingen, toiletten);
    - Vervanging van lampen en verlichtingsarmaturen;
    - Reparatie van vloerbedekking, wandafwerking en plafonds;
    - Onderhoud van deuren, ramen en kozijnen;
    - Kleine reparaties aan elektra en leidingwerk;
    - Onderhoud van hemel- en afwateringsysteem (goten, dakgoten schoonmaken);
    - Smeren en bijstellen van scharnieren, sloten en mechanische onderdelen;
    - Ongediertebestrijding.

5.3 Groot onderhoud en vervangingen

1. Ook groot onderhoud, structurele reparaties en vervanging van installaties zijn volledig voor rekening van Huurder.
2. Onder groot onderhoud en vervangingen wordt verstaan:
    - Herstel of vervanging van dak, dakbedekking en dakconstructie;
    - Herstel of vervanging van buitenmuren, fundering en draagconstructie;
    - Vervanging van verwarmingsinstallatie of cv-ketel;
    - Vervanging van elektrische installaties en hoofdaansluitingen;
    - Reparatie of vervanging van riolering en leidingwerk;
    - Herstel van ernstige vochtproblemen en schade door calamiteiten;
    - Vervanging van vloeren en vloerconstructies;
    - Alle overige structurele werkzaamheden aan het gebouw.
3. Huurder is verplicht Verhuurder vooraf schriftelijk te informeren over voorgenomen werkzaamheden aan groot onderhoud indien:
    - De kosten meer bedragen dan **€ 5.000,-** per werkzaamheid;

CONCEPT

    - De werkzaamheden de constructie of het uiterlijk van het gebouw wezenlijk wijzigen.
4. Verhuurder kan binnen 14 dagen na ontvangst van de melding bedenkingen uiten tegen de voorgestelde werkwijze, maar kan de uitvoering niet weigeren indien de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor behoud van het gehuurde.

5.4 Gebreken bij aanvang

1. Gebreken die bij aanvang van de huur aanwezig zijn en vermeld staan in het opleveringsrapport (artikel 1.3) komen voor rekening van Verhuurder, mits:
    - Het gebrek reeds in het opleveringsrapport is opgenomen;
    - Herstel binnen **6 maanden** na aanvang van de huur wordt gemeld;
    - Het gebrek niet is veroorzaakt of verergerd door gebruik van Huurder.
2. Na het verstrijken van de termijn van 6 maanden komen alle gebreken en reparaties voor rekening van Huurder, ook indien deze reeds bij aanvang aanwezig waren.

5.5 Calamiteiten en overmacht

1. Bij calamiteiten (brand, storm, wateroverlast, etc.) waarbij het gehuurde beschadigd raakt, is Huurder verantwoordelijk voor herstel via de opstalverzekering (artikel 9).
2. Indien de schade niet gedekt is door de verzekering, komen de herstelkosten voor rekening van Huurder.
3. Indien het gehuurde door een calamiteit onbruikbaar wordt en herstel niet binnen redelijke termijn (6 maanden) mogelijk is, kunnen beide partijen de huurovereenkomst opzeggen zonder opzegtermijn.

5.6 Controle en toegang

1. Verhuurder heeft het recht om maximaal **twee keer per jaar** het gehuurde te inspecteren op de staat van onderhoud, na voorafgaande schriftelijke aankondiging met een termijn van minimaal **14 dagen**.
2. De inspectie vindt plaats op een voor beide partijen passend tijdstip.
3. Indien Verhuurder bij inspectie constateert dat noodzakelijk onderhoud niet of onvoldoende is uitgevoerd, stelt Verhuurder Huurder schriftelijk in gebreke met een redelijke termijn voor herstel.

ARTIKEL 6 – GEBRUIK VAN HET GEHUURDE

6.1 Zorgvuldig gebruik

1. Huurder is verplicht het gehuurde als een goed huurder te gebruiken en zich te gedragen als een goed huurder betaamt.
2. Huurder dient overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen en de gemeentelijke regels met betrekking tot geluidsnormen en openingstijden na te leven.

CONCEPT

3. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde veroorzaakt door eigen handelen of nalaten, dan wel door bezoekers of derden die met toestemming van Huurder in het gehuurde aanwezig zijn.

6.2 Bestemming en gebruiksbeperking

1. Huurder gebruikt het gehuurde uitsluitend voor de bestemming zoals omschreven in artikel 1.2.
2. Gebruik voor andere doeleinden, waaronder commerciële verhuur aan derden, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.
3. Huurder mag het gehuurde **incidenteel onderverhuren** aan derden voor bijvoorbeeld feesten, evenementen of bijeenkomsten, mits:
    - De bestemming als verenigingsaccommodatie niet in gevaar komt;
    - De onderverhuur niet structureel of permanent is;
    - Huurder aansprakelijk blijft voor schade en naleving van de huurvoorwaarden;
    - Verhuurder vooraf wordt geïnformeerd bij structurele verhuuractiviteiten.

6.3 Verboden handelingen

1. Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder:
    - Bouwkundige wijzigingen of aanpassingen aan te brengen aan het gehuurde;
    - De bestemming van (een deel van) het gehuurde te wijzigen;
    - Het gehuurde permanent onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden;
    - Gevaarlijke of brandbare stoffen in het gehuurde op te slaan, behoudens normale voorraden voor schoonmaak en onderhoud;
    - Activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met wettelijke voorschriften, vergunningen of het bestemmingsplan.
2. Bij overtreding van deze verboden kan Verhuurder vorderen dat Huurder de situatie binnen een gestelde termijn herstelt, op straffe van een dwangsom.

6.4 Naleving van wet- en regelgeving

1. Huurder is verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke voorschriften, vergunningen, veiligheidseisen en voorschriften van overheidswege die van toepassing zijn op het gebruik van het gehuurde.
2. Huurder draagt zorg voor het verkrijgen en onderhouden van alle benodigde vergunningen voor activiteiten in het gehuurde (evenementenvergunningen, horeca-exploitatievergunningen, etc.).
3. Kosten verbonden aan vergunningen en keuringen komen voor rekening van Huurder.

CONCEPT

ARTIKEL 7 – AANPASSINGEN EN VERBOUWINGEN

7.1 Toestemming vereist

1. Huurder mag geen wijzigingen, aanpassingen, verbouwingen of toevoegingen aan het gehuurde aanbrengen zonder voorafgaande **schriftelijke toestemming** van Verhuurder.
2. Een verzoek tot aanpassing dient schriftelijk te worden ingediend bij Verhuurder, vergezeld van:
    - Een gedetailleerde omschrijving van de voorgenomen aanpassing;
    - Tekeningen, offertes of bouwtekeningen indien van toepassing;
    - Benodigde vergunningen;
    - Begroting van de kosten.
3. Verhuurder beslist binnen **30 dagen** na ontvangst van het verzoek. Verhuurder kan toestemming weigeren indien de aanpassing naar haar oordeel de waarde of bruikbaarheid van het gehuurde aantast.

7.2 Voorwaarden bij toestemming

1. Verhuurder kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden, waaronder:
    - De verplichting om de oorspronkelijke staat bij einde huur te herstellen;
    - Het verkrijgen van bouwvergunningen en het voldoen aan het Bouwbesluit;
    - Het uitvoeren van de werkzaamheden door erkende bedrijven;
    - Het afsluiten van een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering;
    - Het verhaal van kosten op Huurder indien de aanpassing bij einde huur verwijderd dient te worden.
2. Alle kosten verbonden aan aanpassingen, inclusief herstel van de oorspronkelijke staat bij einde huur, komen voor rekening van Huurder.

7.3 Eigendom van aangebrachte zaken

1. Alle door Huurder aangebrachte wijzigingen, voorzieningen en installaties die niet zonder beschadiging van het gehuurde kunnen worden verwijderd, worden bij einde van de huur **eigendom van Verhuurder**, zonder dat Verhuurder hiervoor een vergoeding verschuldigd is.
2. Roerende zaken en inventaris die eenvoudig verwijderbaar zijn, blijven eigendom van Huurder en kunnen bij einde huur worden meegenomen.
3. Verhuurder kan bij einde van de huur verlangen dat Huurder aangebrachte voorzieningen verwijdert en de oorspronkelijke staat herstelt, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk instemt met handhaving van de aanpassing.

CONCEPT

ARTIKEL 8 – MILIEUVOORSCHRIFTEN

8.1 Milieuverantwoordelijkheid

1. Huurder garandeert dat het gebruik van het gehuurde geschiedt in overeenstemming met alle van toepassing zijnde milieuwetgeving.
2. Huurder is verantwoordelijk voor:
    - Het voorkomen van bodemverontreiniging;
    - Het correct afvoeren van afvalstoffen;
    - Het naleven van lozingseisen;
    - Het voldoen aan eventuele meldingsplichten bij het bevoegd gezag.
3. Indien Huurder milieuverontreiniging veroorzaakt, is Huurder volledig aansprakelijk voor de saneringskosten en alle andere daaruit voortvloeiende schade.

8.2 Sanering en onderzoek

1. Indien bij einde van de huur een redelijk vermoeden bestaat van bodemverontreiniging, is Huurder verplicht op eigen kosten een bodemonderzoek te laten uitvoeren.
2. Bij geconstateerde verontreiniging die tijdens de huurtermijn is ontstaan, dient Huurder op eigen kosten de bodem te saneren conform de wettelijke vereisten.

ARTIKEL 9 – VERZEKERINGEN

9.1 Opstalverzekering

1. Huurder is verplicht gedurende de gehele huurperiode het gehuurde adequaat te verzekeren tegen **brand, storm, ontploffing, waterschade en andere opstalrisico's**.
2. De verzekering dient te worden afgesloten voor de **volledige herbouwwaarde** van het gehuurde.
3. De verzekering wordt afgesloten ten name van **Verhuurder als eigenaar** en Huurder als belanghebbende.
4. De premie van de opstalverzekering komt volledig voor rekening van Huurder.
5. Huurder verstrekt Verhuurder jaarlijks een kopie van de polis en het bewijs van premiebetaling.

9.2 Aansprakelijkheidsverzekering

1. Huurder is verplicht een **aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering)** af te sluiten met een verzekerd bedrag van minimaal **€ 2.500.000,-** per gebeurtenis.

CONCEPT

2. Deze verzekering dekt schade aan derden als gevolg van activiteiten in en rond het gehuurde.
3. Huurder verstrekt Verhuurder op eerste verzoek een kopie van de polis.

9.3 Inboedelverzekering

1. Het verzekeren van de inboedel, inventaris en roerende zaken van Huurder is de verantwoordelijkheid van Huurder.
2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van roerende zaken van Huurder.

9.4 Schadeafhandeling

1. Bij schade die onder de opstalverzekering valt, is Huurder verplicht:
    - De schade onmiddellijk te melden aan de verzekeraar;
    - Verhuurder binnen 48 uur op de hoogte te stellen;
    - Volledige medewerking te verlenen aan de schadeafhandeling;
    - Herstel te laten uitvoeren conform de uitkering van de verzekeraar.
2. Uitkeringen uit de opstalverzekering worden gebruikt voor herstel van het gehuurde.
3. Indien de verzekeringsuitkering ontoereikend is voor volledig herstel, komen de resterende kosten voor rekening van Huurder.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Aansprakelijkheid Huurder

1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde die ontstaat tijdens de huurperiode, behoudens normale slijtage.
2. Huurder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
    - Eigen handelen of nalaten;
    - Personen die met toestemming van Huurder in het gehuurde aanwezig zijn (leden, bezoekers, onderhuurders);
    - Gebreken die ontstaan door onvoldoende onderhoud.
3. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle claims van derden die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door Huurder.

10.2 Aansprakelijkheid Verhuurder

1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor:
    - Schade aan personen of zaken in het gehuurde, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van Verhuurder;
    - Bedrijfsschade, omzetschade of andere indirecte schade van Huurder;

CONCEPT

- Gebreken aan het gehuurde, tenzij Verhuurder deze kende of had behoren te kennen bij aanvang en deze niet heeft gemeld;
- Onderbrekingen in nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit).

2. De aansprakelijkheid van Verhuurder is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Verhuurder wordt uitg ekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

ARTIKEL 11 – OVERDRACHT EN ONDERVERHUUR

11.1 Overdracht huurrechten

1. Huurder is niet gerechtigd de huur over te dragen of het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, tenzij Verhuurder hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.
2. Incidentele verhuur zoals bedoeld in artikel 6.2 lid 3 is toegestaan zonder voorafgaande toestemming.
3. Bij fusie, splitsing of overdracht van de activiteiten van Huurder gaat de huurovereenkomst niet automatisch over, tenzij Verhuurder hiermee schriftelijk instemt.

11.2 Wijziging rechtspersoon

1. Bij belangrijke wijzigingen in de structuur, leiding of activiteiten van Huurder (fusie, overname, wijziging doelstelling), dient Huurder Verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
2. Verhuurder behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen de huurovereenkomst te heroverwegen en eventueel op te zeggen met de normale opzegtermijn.

ARTIKEL 12 – EINDE VAN DE HUUR

12.1 Oplevering

1. Bij einde van de huur dient Huurder het gehuurde op te leveren in **dezelfde staat als bij aanvang**, rekening houdend met normale slijtage.
2. Huurder dient alle achterstallig onderhoud uit te voeren voordat het gehuurde wordt opgeleverd.
3. Huurder verwijdert al zijn roerende zaken, tenzij Verhuurder verkiest dat bepaalde zaken achterblijven.
4. Huurder draagt alle sleutels, passen en toegangscodes over aan Verhuurder.

12.2 Eindopname

CONCEPT

1. Uiterlijk **14 dagen voor** de einddatum van de huur vindt een gezamenlijke eindopname plaats waarbij de staat van het gehuurde wordt vastgelegd.
2. Van de eindopname wordt een rapport opgemaakt, ondertekend door beide partijen.
3. Gebreken en schade die niet het gevolg zijn van normale slijtage worden vermeld in het rapport.
4. Huurder dient binnen **30 dagen** na de eindopname alle gebreken en schade te herstellen of de kosten hiervoor aan Verhuurder te vergoeden.

12.3 Kosten bij niet-nakoming

1. Indien Huurder het gehuurde niet oplevert in de vereiste staat, is Verhuurder gerechtigd het herstel zelf uit te (laten) voeren.
2. Alle kosten hiervan, vermeerderd met **15% administratiekosten**, komen voor rekening van Huurder.
3. Verhuurder is gerechtigd deze kosten te verrekenen met de eventuele borg of andere vorderingen in te stellen.

12.4 Niet-ontruimen

1. Indien Huurder het gehuurde niet tijdig ontruimt, is Huurder een **boete verschuldigd** van **€ 500,-** per dag of gedeelte daarvan dat Huurder nalatig blijft.
2. Deze boete laat onverlet het recht van Verhuurder op vergoeding van de werkelijke schade indien deze hoger is.
3. Voorts blijft Huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd totdat het gehuurde daadwerkelijk is ontruimd en opgeleverd.

ARTIKEL 13 – VERKOOP VAN HET GEHUURDE

13.1 Verkoop toegestaan

1. Verhuurder heeft het recht het gehuurde te verkopen, mits dit geschiedt conform de statutaire bepalingen van de Stichting (artikel 7 van de statuten en artikel 9 van het obligatiereglement).
2. Verkoop is alleen mogelijk na een besluit van de algemene vergadering van obligatiehouders, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.

13.2 Gevolgen voor huurovereenkomst

1. Bij verkoop van het gehuurde eindigt deze huurovereenkomst **van rechtswege** op de datum van eigendomsoverdracht (levering bij de notaris).
2. Verhuurder stelt Huurder minimaal **6 maanden** voorafgaand aan de beoogde verkoopdatum schriftelijk op de hoogte.

CONCEPT

3. Huurder heeft **geen recht op schadevergoeding** bij beëindiging van de huur als gevolg van verkoop.
4. De huurprijs wordt naar rato verrekend tot de einddatum.

13.3 Verrekening bij verkoop

1. Indien het gehuurde wordt verkocht en Huurder op dat moment nog obligaties in eigendom heeft, ontvangt Huurder de uitkering conform artikel 7 van de statuten en artikel 9.2 van het obligatiereglement.
2. Deze uitkering staat los van de huurovereenkomst en wordt rechtstreeks afgewikkeld tussen Verhuurder en Huurder in zijn hoedanigheid van obligatiehouder.

ARTIKEL 14 – WANPRESTATIE EN ONTBINDING

14.1 Wanprestatie door Huurder

1. Van wanprestatie door Huurder is sprake indien:
    - Huurder de huurprijs niet tijdig betaalt;
    - Huurder zijn verplichtingen met betrekking tot onderhoud, verzekeringen of gebruik ernstig verzuimt;
    - Huurder het gehuurde gebruikt in strijd met de bestemming of wettelijke voorschriften;
    - Huurder zonder toestemming verbouwingen aanbrengt of het gehuurde onderverhuur t;
    - Huurder failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
    - Huurder ontbonden wordt of besluit tot liquidatie.

14.2 Ingebrekestelling en ontbinding

1. Bij wanprestatie stelt Verhuurder Huurder **schriftelijk in gebreke**, met een termijn van **30 dagen** voor herstel.
2. Indien Huurder binnen de gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Verhuurder het recht de huurovereenkomst **buitengerechtelijk te ontbinden**, zonder tussenkomst van de rechter.
3. Ontbinding geschiedt door middel van een **aangetekende brief** of **deurwaardersexploot**.
4. Bij ontbinding is Huurder alle schade verschuldigd die Verhuurder lijdt, waaronder:
    - Achterstallige huur en kosten;
    - Herstelkosten voor gebreken en schade;
    - Kosten voor juridische bijstand en ontruiming;
    - Gederfde inkomsten tot het moment dat een nieuwe huurder wordt gevonden.

CONCEPT

14.3 Spoedeisende situaties

1. Bij ernstige wanprestatie die onmiddellijk gevaar oplevert voor personen, het gebouw of de belangen van Verhuurder, kan Verhuurder zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst:
    - De toegang tot het gehuurde ontzeggen;
    - Zelf maatregelen treffen ter voorkoming van verdere schade;
    - De huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.
2. Alle kosten hiervan komen voor rekening van Huurder.

14.4 Wanprestatie door Verhuurder

1. Van wanprestatie door Verhuurder is sprake indien Verhuurder haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt.
2. Huurder stelt Verhuurder schriftelijk in gebreke met een redelijke termijn voor nakoming.
3. Indien Verhuurder nalatig blijft, heeft Huurder recht op schadevergoeding en kan Huurder ontbinding vorderen bij de rechter.

ARTIKEL 15 – OVERIGE BEPALINGEN

15.1 Correspondentie

1. Alle kennisgevingen, mededelingen en andere communicatie tussen partijen dienen schriftelijk te geschieden, per post of per e-mail.
2. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen:
    - Bij aangetekende post: op de vijfde dag na verzending;
    - Bij gewone post: op de derde dag na verzending;
    - Bij e-mail: op de dag van verzending, mits verzonden op een werkdag voor 17:00 uur.
3. Partijen zijn verplicht wijzigingen in hun contactgegevens (adres, e-mail) onverwijld schriftelijk aan elkaar door te geven.

15.2 Wijziging huurovereenkomst

1. Wijzigingen of aanvullingen op deze huurovereenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend.
2. Mondelinge afspraken zijn niet bindend.

15.3 Salvatorische clausule

1. Indien één of meer bepalingen van deze huurovereenkomst nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

CONCEPT

2. Partijen zullen in overleg treden om de nietige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

15.4 Volledige overeenkomst

1. Deze huurovereenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de huur van het gehuurde.
2. Eerdere afspraken, toezeggingen of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, komen te vervallen door ondertekening van deze overeenkomst.

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Toepasselijk recht

1. Op deze huurovereenkomst is **Nederlands recht** van toepassing.
2. Deze huurovereenkomst betreft een **230a-bedrijfsruimte** zoals bedoeld in artikel 7:230a BW. De bepalingen uit Boek 7, Titel 4, Afdeling 5, Onderafdeling 2 BW zijn van toepassing voor zover deze overeenkomst niet anders bepaalt[1][2].

16.2 Bevoegde rechter

1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze huurovereenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de **bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel**, locatie Almelo.
2. Partijen verplichten zich om alvorens een procedure aanhangig te maken, te trachten het geschil in der minne te schikken, eventueel met behulp van mediation.

ARTIKEL 17 – SLOTBEPALINGEN

17.1 Bijlagen

1. De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze huurovereenkomst:
   - **Bijlage A:** Kadastrale gegevens en situatietekening van het gehuurde;
   - **Bijlage B:** Opleveringsrapport met fotodocumentatie (op te stellen binnen 14 dagen na aanvang);
   - **Bijlage C:** Kopie statuten Stichting Carnavalshal NoordProost;
   - **Bijlage D:** Kopie obligatiereglement.

17.2 Inwerkingtreding

1. Deze huurovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door beide partijen, met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum zoals vermeld in artikel 2.1.

CONCEPT

17.3 Aantal exemplaren

1. Deze huurovereenkomst is opgemaakt in **twee identieke exemplaren**, waarvan elk der partijen één exemplaar ontvangt.

ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Almelo op XX-XX-XXXX.

Verhuurder:

Stichting Carnavalshal NoordProost

Naam bestuurslid: _____

Functie: _____

Handtekening: _____

Naam bestuurslid: _____

Functie: _____

Handtekening:

_____

Huurder:

Carnavalsvereniging NoordProost

Naam bestuurslid: _____

Functie: _____

Handtekening: _____

Naam bestuurslid: _____

Functie: _____

Handtekening:

_____

CONCEPT

TOELICHTING BIJ DE HUUROVEREENKOMST

Deze huurovereenkomst is specifiek opgesteld voor de unieke situatie waarbij Stichting Carnavalshal NoordProost een hal verhuurt aan Carnavalsvereniging NoordProost (hierna: CV NoordProost). De constructie is bijzonder omdat de huurder (CV NoordProost) geleidelijk via obligatie-aflossing economisch eigenaar wordt van het pand.

Juridische kwalificatie: 230a-bedrijfsruimte

Deze huurovereenkomst betreft een **230a-bedrijfsruimte** (overige bedrijfsruimte) zoals bedoeld in artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek[1][2]. Dit betekent:

- **Geen 290-bedrijfsruimte:** Het gehuurde is geen winkel, horeca, hotel of kampeerterrein met publiek toegankelijk lokaal. Een carnavalshal/verenigingsgebouw valt niet onder artikel 7:290 BW (middenstandsbedrijfsruimte)[2].
- **Beperkte wettelijke bescherming:** De huurder heeft minder huurbescherming dan bij 290-bedrijfsruimten. De overeenkomst eindigt op de afgesproken datum of conform de opzegtermijn[1].
- **Contractsvrijheid:** Partijen hebben veel vrijheid om de voorwaarden zelf in te vullen. De meeste wettelijke regels zijn aanvullend recht en gelden alleen indien de overeenkomst hierover niets bepaalt[2].

Belangrijkste kenmerken van deze huurovereenkomst

1. **Onbepaalde tijd met opzegtermijn:** De huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen opzeggen met 12 maanden opzegtermijn. Dit biedt flexibiliteit maar ook continuïteit.
2. **Unieke huurprijsconstructie:** De jaarlijkse huurprijs van € 6.000,- komt overeen met de totale couponrente over alle obligaties. Deze huurprijs daalt automatisch naarmate CV NoordProost meer obligaties aflost. Uiteindelijk, wanneer alle obligaties zijn afgelost, is de huurprijs € 0,- en is CV NoordProost feitelijk volledig eigenaar.
3. **Geen reguliere huurindexering:** Er vindt geen jaarlijkse indexering plaats op basis van de consumentenprijsindex (CPI), zoals bij veel andere huurovereenkomsten wel gebruikelijk is[3]. De huurprijs blijft stabiel en verandert alleen bij aflossing van obligaties.
4. **Alle lasten voor huurder:** CV NoordProost draagt **alle kosten en lasten** verbonden aan het pand, waaronder:
    - Energiekosten (gas, water, elektriciteit);
    - Onroerende zaakbelastingen (OZB);
    - Verzekeringen (opstal, WA);
    - Klein en groot onderhoud;
    - Reparaties en vervangingen.

CONCEPT

5. Dit is gebruikelijk bij bedrijfsruimten waarbij de huurder langjarig en intensief gebruik maakt van het pand[1].
6. **Onderhoudsverantwoordelijkheid:** Huurder is verantwoordelijk voor **al het onderhoud**, inclusief groot onderhoud en structurele reparaties. Dit is afwijkend van woonruimte, maar gebruikelijk bij bedrijfshuur waarbij de huurder als "goed huisvader" wordt beschouwd.
7. **Verzekeringen:** Huurder verzekert het pand (opstalverzekering) ten name van de eigenaar (Verhuurder) en draagt de premie. Dit waarborgt dat het pand bij calamiteiten hersteld kan worden. Ook een WA-verzekering met minimaal € 2,5 miljoen dekking is verplicht.
8. **Beëindiging bij verkoop:** Bij verkoop van het pand eindigt de huurovereenkomst automatisch. Dit is opgenomen omdat het doel van de Stichting juist is om het pand uiteindelijk te verkopen of over te dragen wanneer alle obligaties zijn afgelost.

Aandachtspunten en aanbevelingen

1. **Noteer ingangsdatum:** Vul de exacte ingangsdatum in artikel 2.1 in. Deze datum markeert het begin van de huurrelatie.
2. **Stel opleveringsrapport op:** Binnen 14 dagen na aanvang moet een opleveringsrapport met foto's worden opgemaakt (artikel 1.3). Dit voorkomt discussies bij einde huur over de staat van het pand.
3. **Verzekeringen direct regelen:** Huurder moet onmiddellijk de vereiste verzekeringen afsluiten (opstal en WA). Controleer jaarlijks of de polissen nog actueel zijn en de premies betaald.
4. **Administratie huurbetalingen:** Verhuurder factureert jaarlijks de huurprijs. Houd bij hoeveel obligaties zijn afgelost en pas de factuur hierop aan. Gebruik de formule: Huurprijs = (150 - aantal afgeloste obligaties) × € 40,-.
5. **Onderhoud plannen:** Maak een meerjarig onderhoudsplan en reserveer jaarlijks budget voor klein en groot onderhoud. Verwaarlozing leidt tot hogere kosten later.
6. **Vergunningen actueel houden:** Zorg dat alle benodigde vergunningen (evenementenvergunningen, horeca-exploitatievergunning indien van toepassing) geldig blijven.
7. **Communicatie tussen besturen:** Omdat verhuurder en huurder nauw verweven zijn (beide carnavalsgerelateerd), is heldere communicatie en scheiding van belangen essentieel. Houd notulen bij van afspraken.
8. **Fiscale aspecten:** Raadpleeg een fiscalist over:
    - BTW-plicht op de huurprijs (afhankelijk van BTW-regimes);
    - Fiscale gevolgen van geleidelijke eigendomsoverdracht;
    - Afschrijvingsmogelijkheden onderhoud en investeringen.
9. **Tussentijdse evaluatie:** Bespreek jaarlijks tijdens de algemene vergadering de gang van zaken rondom de huur, onderhoud en de voortgang van de obligatie-aflossing.
10. **Juridische toetsing:** Laat deze huurovereenkomst voor ondertekening beoordelen door een jurist gespecialiseerd in huurrecht bedrijfsruimten.

CONCEPT

Relatie met andere documenten

Deze huurovereenkomst maakt deel uit van een totaalconstructie die bestaat uit:

- **Statuten Stichting Carnavalshal NoordProost:** Regelen de juridische structuur van de Stichting, de uitgifte van obligaties, en de verhouding tot obligatiehouders.
- **Obligatiereglement:** Bevat de gedetailleerde regels voor uitgifte, couponrente, loting, aflossing en verkoop.
- **Deze huurovereenkomst:** Regelt de huurrelatie tussen Stichting en CV NoordProost.

Deze drie documenten moeten als geheel worden gelezen en zijn op elkaar afgestemd.

Symboolwaarde en maatschappelijke betekenis

Deze constructie is meer dan een juridische constructie. Het is een vorm van **crowdfunding** waarbij leden en sympathisanten van CV NoordProost gezamenlijk de hal financieren. Hierdoor:

- Behoudt de vereniging de zeggenschap over haar accommodatie;
- Wordt het financiële risico gespreid over 150 obligatiehouders;
- Ontstaat betrokkenheid en eigenaarschap binnen de carnavalsgemeenschap;
- Wordt een langetermijnoplossing gecreëerd voor huisvesting.

Het is een mooi voorbeeld van **coöperatief ondernemen** binnen de verenigingswereld.

CONCEPT